

1500079-49.2022.8.26.0028

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... e não tinha petrechos destinados ao tráfico.

Deve ser reconhecido o crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas.

A inconstitucionalidade do referido dispositivo não foi reconhecida, ademais, não podemos ignorar a lesividade social da conduta porque o uso de entorpecentes é o que movimenta o tráfico de drogas.

Aplico pena de advertência.

Ante o exposto, julgo procedente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida - SP - cep 12573-276

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500079-49.2022.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500079-49.2022.8.26.0028

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato e Réu:

PATRICK RIBEIRO VENICIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Relatório dispensado. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de exibição e Apreensão e Exame Químico Toxicológico.

Não foi realizado interrogatório pela revelia.

Em depoimento o policial Samuel afirmam que realizavam patrulhamento e viram o acusado dispensar objeto, oportunidade em que realizaram abordagem e constataram que o objeto dispensado era entorpecente.

A autoria do crime restou comprovada pelo depoimento do policial, que não teria motivos para incriminar falsamente o acusado, especialmente com a imputação de crime com pena ínfima.

A pequena quantidade de droga apreendida revela que era destinada ao uso, além disso, o acusado não foi flagrado em ato de traficância e não tinha petrechos destinados ao tráfico.

Deve ser reconhecido o crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas.

A inconstitucionalidade do referido dispositivo não foi reconhecida, ademais, não podemos ignorar a lesividade social da conduta porque o uso de entorpecentes é o que movimenta o tráfico de drogas.

Aplico pena de advertência.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para CONDENAR o acusado pela pratica do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006 a cumprir pena de advertência.

A intimação da sentença servirá como advertência sobre os efeitos maléficos decorrentes do uso de entorpecentes.

Fixo os honorários no máximo permitido pelo convênio da OAB/Defensoria.

P. I.

Aparecida, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA